

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-134	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	부서주의, 개선		
관 계 부 서	○○○○부(●●●●팀)		
제 목	구매규격 사전공개 대상 부적정		

지적내용

인천공항에너지(주)의 계약업무는 「계약사무처리규정」, 「계약관리절차서」에 따라 처리되고 있으며, 규정되지 않은 사항에 대해서는 국가계약법을 준용하도록 하고 있다.

인천공항에너지(주)의 「계약관리절차서」 4.1.2.는 물품(내자 및 외자)의 제조·구매입찰을 경쟁입찰에 부치는 경우에 한해 구매규격 사전공개에 관한 세부기준과 절차를 마련하고 있으며, 구매규격 사전공개 적용제외 사업대상은 【표1】과 같이 규정하고 있다.

【표1】 구매규격 사전공개 적용제외 사업대상

인천공항에너지(주) 「계약관리절차서」	국가계약법 시행령 제92조의2 (계약관련 정보의 공개)	▲▲▲▲▲▲공사 (참고)
①긴급한 수요발생 ②비밀·보안이 필요한 사업 ③수의계약 ④소액구매 (구매예상가격 1억원 미만) ⑤당해 연도 반복구매의 경우 (1회 이상 규격 사전공개 실시한 사업)	①시행령 제26조 제1항 제1호 가목 중 작전상의 병력이동에 따른 사유 ②제26조 제1항 제1호 나목 ¹⁾ 및 제5호 라목 ²⁾ 에 따른 사유로 인하여 체결하는 수의계약	①국가계약법 시행령 제26조1항 제2호 ³⁾ 에 따른 수의계약 (추정가격 2천만원 이하) ②해당연도에 1회 이상 규격을 사전공개한 경우 ③조달청에 조달의뢰한 경우

1) 국가안전보장, 국가의 방위계획 및 정보활동, 군시설물의 관리, 외교관계, 그 밖에 이에 준하는 경우로서 보안상 필요가 있거나, 국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우

2) 「방위사업법」에 따른 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우

3) 특정인의 기술이 필요하거나 해당물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우

국가계약법은 구매규격 사전공개 적용제외대상을 국가보안과 같은 불가피한 사유에 국한하여 적용하고 있는데 반해 인천공항에너지(주)에서 적용 중인 구매규격 사전공개 적용제외사업은 보다 광범위하게 적용되고 있다.

특히 수의계약에 대해서 금액제한 없이 공개대상에서 제외한 사항과 1억원 미만의 소액구매에 대해 비공개로 정한 사항은 공사가 국가계약법 시행령에 따라 수의계약이 가능한 금액인 2천만 원 이하의 물품 및 용역계약에 대해 비공개 대상으로 정한 점과 비교했을 때 상대적으로 과도하게 적용되었다고 볼 수 있다.

더욱이 구매규격 사전공개 시행여부를 확인한 결과, 「계약관리절차서」에 관련 규정이 마련되어 있으나 실질적으로는 시행되고 있지 않은 사실이 확인되었다.

【표2】 최근 3년간 구매규격 사전공개 실시 현황

구 분	2019년	2020년	2021년 (10월 현재)	합 계
전체 계약건수	42건	43건	35건	120건
사전공개 대상건수	1건	4건	1건	6건
사전공개 시행건수	-	-	-	-

더불어 국가계약법 시행규칙 제82조(계약정보의 공개)의24)에 따르면 물품제조·구매계약 뿐만 아니라 용역계약에 대해서도 계약목적물의 규격에 관한 사항을 공개하도록 하였기에 인천공항에너지(주)는 물품계약 이외에 용역계약에 대해서도 사전규격공개를 하도록 관련 규정의 개정이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

인천공항에너지(주)의 계약담당부서인 ●●●●팀은 향후 「계약관리절차서」에 따라 구매규격 사전공개를 성실히 이행하겠다고 소명하였으나, 사전공개 적용대상

4) 국가계약법 시행규칙 제82조(계약정보의 공개)2.입찰에 부칠 계약목적물의 규격에 관한 사항
가. 물품 제조·구매계약: 성능, 재질 및 제원 등 계약목적물에 요구되는 조건
나. 용역계약: 과업내용 등 계약상대자가 이행할 용역의 세부사항

사업으로 용역계약을 추가하거나, 소액구매로 인한 사전규격공개 적용제외사업 대상금액을 국가계약법에서 정한 수준으로 상향하는 것은 과도한 행정절차 발생 및 적시 계약체결 등에 어려움이 있어 현실을 고려하여 「계약관리절차서」 개정을 추진할 예정이라고 하였다.

상기 의견과 관련하여 회사가 처한 환경에서 현실적인 어려움이 있을 수는 있지만 국가계약법에서 구매규격 사전공개를 통해 공정한 경쟁을 유도하고 구매규격의 적정성 여부를 검증하고자 한 본래의 취지를 고려해볼 때 법에서 정한 사항을 최대한 반영하고자 노력하여야 할 것이다.

조치할 사항

인천공항에너지(주) 사장은,

① 계약업무 처리에 있어 관련규정 및 절차를 준수하지 않은 ○○○○부(●●●● 팀)에 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

② 더불어 계약업무 환경 등 현실적 여건을 충분히 고려하여 사전규격 공개대상을 확대하도록 「계약관리절차서」 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략